

Пользовательское соглашение сервиса «Квартирник»

Редакция от 17 августа 2026 года

1. Общие положения

1.1. Стороны соглашения

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) регулирует отношения между **Никулиным Максимом Сергеевичем** (далее — Администрация, Владелец Сервиса) и лицом, использующим сайт flatnik.ru и сервис «Квартирник» (далее — Сервис), в любой форме — как зарегистрированным Пользователем, так и посетителем, просматривающим Сервис без регистрации.

1.2. Принятие условий

Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Начало использования Сервиса (включая просмотр страниц, регистрацию, размещение контента) означает полное и безоговорочное принятие его условий. **Сервис предназначен для использования лицами, достигшими 18 лет.** Используя Сервис, вы гарантируете, что вам исполнилось 18 лет.

1.3. Изменение условий

Администрация вправе изменять Соглашение в одностороннем порядке. Новая редакция вступает в силу с момента её размещения на сайте, если иное не указано в тексте обновления. Продолжение использования Сервиса после изменения означает согласие с новой редакцией.

2. Существо Сервиса и правовой статус

2.1. Назначение

Сервис представляет собой информационную площадку (агрегатор мнений), на которой пользователи самостоятельно размещают отзывы о собственном опыте найма жилых помещений. Отзывы привязываются к адресу объекта недвижимости (дом, подъезд, квартира) как к объекту гражданских прав.

2.2. Правовой статус Администрации

Администрация является информационным посредником в значении статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации».

Администрация:

- не является автором отзывов и не инициирует их размещение;
- не определяет содержание отзывов и не выбирает их получателя;
- не осуществляет проверку достоверности фактов, изложенных в отзывах, и не располагает возможностями для такой проверки;
- не несет ответственности за содержание пользовательского контента до момента получения уведомления о нарушении прав (см. Раздел 6).

Сервис не является средством массовой информации и не зарегистрирован в качестве такового.

2.3. Характер размещаемых сведений (Оценочные суждения)

Отзывы, размещённые в Сервисе, представляют собой оценочные суждения, мнения и субъективный опыт их авторов.

Отзыв отражает личное восприятие автором обстоятельств проживания. Он не является утверждением о фактах в объективном смысле, не претендует на истину в последней инстанции и не может рассматриваться как установленное юридическое обстоятельство.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, оценочные суждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку не могут быть проверены на предмет соответствия действительности.

2.4. Объект отзыва vs Личность собственника

Отзыв относится к **техническому состоянию жилого помещения, инфраструктуре дома и обстоятельствам проживания**, а не к чести, достоинству или деловой репутации собственника (наймодателя) как физического или юридического лица.

Администрация не проверяет и не хранит данные о том, кто именно является собственником квартиры. Использование в тексте отзывов обезличенных терминов («Арендодатель», «Владелец») является обязательным требованием. Любые совпадения описанных ситуаций с реальными лицами считаются случайными, если в отзыве не содержится прямых идентифицирующих данных (см. п. 4.2).

2.5. Отсутствие рекомендаций

Сведения в Сервисе носят справочный характер. Администрация не гарантирует актуальность информации (собственник мог смениться, ремонт мог быть сделан и т.д.). Решения, принятые на основании отзывов, Пользователь принимает самостоятельно и на свой риск. Администрация не несет ответственности за убытки, возникшие в результате использования информации Сервиса.

3. Регистрация и безопасность

3.1. Порядок регистрации

Регистрация осуществляется по номеру мобильного телефона с прохождением процедуры подтверждения (SMS-код). Обработка персональных данных производится в соответствии с Политикой конфиденциальности.

3.2. Анонимность и Псевдоним

Пользователь публично идентифицируется исключительно псевдонимом (никнеймом).

Запрещено:

- Использовать в никнейме реальные ФИО (свои или третьих лиц).
- Публиковать в тексте отзыва или в профиле контакты (телефон, email, ссылки на соцсети) третьих лиц.

3.3. Безопасность учетной записи

Пользователь несет полную ответственность за сохранность своих учетных данных. Все действия, совершенные под учетной записью Пользователя, считаются совершенными самим Пользователем.

4. Правила размещения контента

4.1. Гарантии Пользователя

Размещая отзыв, Пользователь гарантирует и подтверждает, что:

- он действительно проживал в указанном помещении или обладает достоверной информацией о нем;
- отзыв написан добросовестно, без цели причинить вред репутации собственника или оклеветать его;
- текст не нарушает права третьих лиц и законодательство РФ.

4.2. Категорический запрет на персональные данные

В отзывах **строго запрещено** размещать:

- ФИО собственников, арендодателей, риелторов, соседей;
- Номерные данные документов (паспорт, договор найма);
- Прямые ссылки на профили в социальных сетях конкретных лиц;
- Фотографии лиц без их письменного согласия. *Нарушение данного пункта влечет мгновенное удаление отзыва без предупреждения.*

4.3. Форма изложения

Запрещено использовать утвердительные формулировки о противоправных действиях конкретных лиц (например, «Он украл деньги», «Она мошенник»). Допустимо описание опыта (например: «Деньги за залог не были возвращены», «В доступе в квартиру было отказано»).

4.4. Лицензия

Пользователь предоставляет Администрации безвозмездную, бессрчную, неисключительную лицензию на использование текста отзыва любым способом в рамках функционирования Сервиса.

5. Модерация

5.1. Характер проверки

Администрация осуществляет преимущественно автоматизированную и формальную проверку отзывов на наличие запрещенного контента (ненормативная лексика, явные персональные данные, спам). **Важно:** Наличие отзыва в Сервисе не означает, что Администрация проверила изложенные в нем факты или согласилась с ними.

5.2. Право на отклонение и удаление

Администрация вправе отклонить или удалить любой отзыв по своему усмотрению, без объяснения причин, особенно если контент нарушает п. 4.2 или создает риски для безопасности Сервиса.

5.3. Редактирование

Администрация оставляет за собой право редактировать текст отзыва (например, заменять ФИО на «Арендодатель», скрывать номера телефонов) без согласования с автором, чтобы привести его в соответствие с Соглашением.

6. Порядок рассмотрения претензий (Notice-and-Takedown)

6.1. Досудебный порядок

Соблюдение порядка, установленного в настоящем разделе, является обязательным досудебным этапом урегулирования споров для всех категорий заявителей.

6.2. Направление обращения

Претензии направляются на адрес электронной почты: **support@flatnik.ru** (рекомендуем сменить на доменную почту).

В теме письма необходимо указать: «Претензия по контенту на flatnik.ru».

6.3. Требования к обращению

Для принятия обращения к рассмотрению заявитель обязан предоставить:

1. Ссылку на оспариваемый отзыв.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для подтверждения статуса заявителя).
3. Если заявитель действует от имени собственника — выписку из ЕГРН или договор, подтверждающий права на объект.
4. Четкое обоснование: какие именно фразы нарушают права и почему (ссылка на закон).
5. **При требовании удаления персональных данных:** указание конкретных данных и доказательство, что они относятся к заявителю.

6.4. Сроки рассмотрения

- По вопросам персональных данных: до **3 (трех) рабочих дней** (в соответствии с 152-ФЗ).
- По вопросам защиты чести и достоинства/достоверности: до **30 (тридцати) календарных дней**.

6.5. Решение

Администрация не выступает арбитром в споре о фактах. При получении обоснованной претензии Администрация вправе:

- Удалить спорный фрагмент или весь отзыв.
- Отказать в удалении, если отзыв носит характер оценочного суждения и не содержит запрещенных данных. В этом случае заявителю рекомендуется обратиться в суд.
- При получении решения суда — исполнить его в течение 3 рабочих дней.

7. Ответственность и возмещение убытков

7.1. Ответственность Автора

Исключительную ответственность за содержание отзыва несет его Автор (Пользователь). Администрация не отвечает за моральный вред, упущенную выгоду или иные убытки третьих лиц, возникшие из-за размещения отзыва.

7.2. Освобождение Администрации

Администрация освобождается от ответственности, если она действовала как добросовестный информационный посредник: не знала о незаконности контента и удалила его после получения уведомления (ст. 1253.1 ГК РФ).

7.3. Регрессное требование (Индификация)

В случае, если к Администрации будут предъявлены иски, претензии или

требования государственных органов в связи с действиями Пользователя (размещение отзыва), Пользователь обязуется:

- Самостоятельно урегулировать спор с третьими лицами за свой счет.
- **Возместить Администрации все понесенные убытки**, включая судебные расходы, расходы на юристов, штрафы и компенсации, в полном объеме.

7.4. Ограничение ответственности Сервиса

Сервис предоставляется на условиях «как есть». Администрация не гарантирует бесперебойную работу, защиту от хакерских атак и сохранность данных в случае форс-мажора. Максимальная ответственность Администрации перед Пользователем ограничивается суммой в 10 000 (десять тысяч) рублей.

8. Заключительные положения

8.1. Применимое право

Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Подсудность

Все споры, не урегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации (г. Барнаул), если иное не установлено императивными нормами закона.

8.3. Реквизиты Администрации

Никулин Максим Сергеевич

ИНН: 222332483466

Адрес для корреспонденции:

flatnik_sprt@mail.ru

E-mail: